

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/6115

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (ביטול הכפיפות לשר והבטחת עצמאות המשטרה), התשפ"ה–2025

1. ביטול סעיפים 8ב עד 8ה בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹ (להלן – הפקודה), סעיפים 8ב עד 8ה – בטלים.
2. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לפקודה, הסיפה החל במילים "והכול בהתאם להתוויית המדיניות" – תימחק.
3. הוספת סעיף 18 לפני סעיף 9 לפקודה יבוא :
- "עצמאות המשטרה 18. משטרת ישראל תפעל באורח עצמאי במילוי תפקידה; לא תוטל על המשטרה משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים–פוליטיים לרבות בעניין אופן יישום המדיניות ועצמאות שיקול הדעת המבצעי והאופרטיבי."

דבר הסבר

החוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37), התשפ"ג–2022 (להלן – תיקון מס' 37), פגע בעקרון יסוד של עצמאות המשטרה וממלכתיותה, כאשר קבע כי המפק"ל יפעיל סמכויותיו בהתאם להתוויית מדיניות השר. עקרון העצמאות של המשטרה נקבע במפורש על ידי ועדת צדוק, שהוקמה בשנת 1994, אשר קבעה כי המשטרה כפופה לחוק בלבד וכי יש להבחין בין קביעת מדיניות כללית בידי השר לבין הפעלת סמכויות אופרטיביות הנדרשות להתבצע בעצמאות מקצועית וללא שיקולים פוליטיים. הכפפת המשטרה לדרג הפוליטי חותרת תחת שלטון החוק ועלולה לפגוע באמון הציבור במשטרה ובשוויון באכיפת החוק. לפיכך, מטרת הצעת חוק זו היא לבטל את תיקון מס' 37 ולהוסיף עיגון פוזיטיבי לעקרון העצמאות של המשטרה בפקודה, באופן שישיב את האיזון הראוי בין פיקוח ממשלתי לבין עצמאותה המקצועית של המשטרה בשירות הציבור.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלון שוסטר (פ/25/5161); הוסרה מסדר היום ביום כ"ג באייר התשפ"ה (21 במאי 2025).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)